



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0035437-59.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **DOUGLAS ALEXANDRE GUILHERME**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fátima Vilas Boas Cruz**

Vistos.

DOUGLAS ALEXANDRE GUILHERME,

qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei nº. 11.343/06, porque em 05 de maio de 2017, teria sido surpreendido quando guardava substância entorpecente para fins de entrega a terceiros sem autorização legal.

Após defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas e interrogou-se o réu. O laudo toxicológico foi acostado a fls. 150/152.

Seguiram-se debates, postulando a acusação, a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou, pela absolvição por insuficiência probatória, e pela mitigação da pena a ser aplicada.

É o relatório do essencial. Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime encontra-se devidamente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

comprovada diante do auto de apreensão e laudo de constatação provisória. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico.

A autoria é incontestada.

Na delegacia de polícia o acusado negou o crime.

Em juízo disse que naquele dia saiu para levar seu filho a escola. Quando voltava havia vários policiais na rua e um rapaz chegou próximo do depoente e pediu para guardar uma sacola na sua casa. Perguntou o que tinha dentro, ele disse que eram drogas. Disse que não ia guardar, que tinha mulher e filhos. Ele ameaçou, disse que conhecia sua família. Pegou a sacola e levou para casa. Ficou desesperado, nem foi trabalhar, não sabia como explicar para sua mulher sobre a sacola. O conhecia somente de vista. Um tempo depois apareceram os policiais. Não tinha inimizade com ele. Não viu o que tinha na sacola. Não viu balança. Não fez nenhuma anotação em caderno. É somente usuário de maconha.

Os fatos ficaram provados pelas provas produzidas nos autos, não merecendo crédito a versão do réu.

Os policiais militares ouvidos em juízo apresentaram depoimentos firmes e harmônicos, retirando o que já haviam dito à autoridade policial.

O policial Fernando Flavio narrou que nesse dia foram averiguar disque denuncia sobre trafico de drogas no local, havia muitos detalhes, o individuo, o apartamento. Foram até lá e foram atendidos por ele, foi franqueada a entrada. Foram localizadas drogas, algumas ele



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mesmo indicou onde estava. Estavam dentro do guarda roupa e no outro quarto em cima do guarda roupa. Um ficava no quarto dele e outro no quarto da mãe dele. Não havia mais ninguém na casa. Ele falou os dois lugares. Era maconha e crack. Era um tijolo de crack que estava em cima do guarda roupa. Foram achados cadernos de contabilidade e balança, estavam embaixo do guarda roupa. Não se lembra de haver dinheiro. Ele não falou que era usuário. A denúncia falava o nome de Douglas, o número do apartamento. Não se lembra se havia o nome da mãe dele. Muitos moradores presenciaram. Não se lembra das testemunhas de defesa hoje presentes. No dia quem compareceu era uma moça que dizia ser irmã dele. Ela morava o apartamento de cima. Ela disse que desconhecia o fato. Ele disse que fazia a contabilidade e gerenciava toda a droga. Foi mencionado um veículo na denúncia, não se lembra do modelo e armazenavam drogas nesse carro e transporte. Esse carro não foi localizado. Ele não disse há quanto tempo traficava. Ele disse que ali moravam ele e mãe. Não havia convidado ou amigo. Não conhece escolas ou UBS próximas. Ele confirmou que fazia comercialização e gerenciava.

O policial Rogerio Alves confirmou tais declarações, acrescentando que no tijolo havia um adesivo do Pablo Escobar. Pessoas presenciaram, mas foi posteriormente. Acha que eram parentes ou amigos. Não falaram nada. Não conhecia o réu. Lembra-se de uma das testemunhas de defesa, era namorada ou amasia dele. É a testemunha Talita.

A testemunha de defesa Marcia Regina disse que mora na rua Utaro Kanai, e soube da apreensão, que o réu tinha sido detido. Ficou sabendo por terceiros. Não há tráfico de drogas no prédio. Existe ali perto. Conhece o réu, ele trabalha, não é traficante. Ele é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

autônomo, presta serviços de reparos e pintura. Ele mora no apartamento 11 C, ali moram a esposa, e o filho. A mãe mora no 42. O nome dela é Marly. Não frequenta a casa dele. Já entrou algumas vezes lá. O conhece desde pequeno. A esposa dele trabalha. No bairro há duas escolas. Ao Mazzaropi dá para ir a pé. Sabe que ele é usuário de drogas. Já o viu usando em uma festa. Não sabe se ele já foi internado.

A testemunha de defesa Talita Sena disse ser esposa do réu e mora junto com o réu no endereço da denúncia. Não sabe de tráfico na região ou no apartamento. Conhece o réu há quinze dias. Ele trabalha, não é traficante. Usa drogas. Fuma maconha todos os dias. Atualmente ele está fazendo bico de pintor com um vizinho do prédio. Trabalha como atendente na faculdade. Ganha um salário mínimo. Não tem carro. Tem filho. O réu não tem dinheiro em casa. Ele está fazendo bicos há um dois anos, desde que não trabalha registrado. Nunca viu drogas em casa, nem desconhecidos. Sai quatro e meia da manhã, o réu o leva para a escola e vai busca-lo. Ele tem quatro anos. Ele está na escola Duvaldo Viena, dá para ir a pé, são três quadras. A escola Mazzaropi também é perto.

Pois bem. Os policiais contaram com detalhes, e em uníssono, com se deram os fatos. Deram em juízo a mesma versão que foi fornecida na delegacia de polícia, de forma coerente.

Chegaram ao apartamento do réu porque houve denúncia anônima, fornecendo o endereço do réu, o nome dele, o nome de seus parentes. Chegando lá foram encontradas grandes quantidades de drogas. Dois tijolos, um de maconha e outro de cocaína, e porções separadas, além de caderno de anotações sugerindo ser contabilidade do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tráfico e ainda, balança de precisão.

Aos policiais o réu acabou confessando informalmente que era o gerente do tráfico.

Não há porque duvidar da palavra dos policiais. Os testemunhos de policiais destacados para a realização da repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos. Podem ser rechaçados somente quando comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova, como ocorre com todo tipo de prova testemunhal (TACRIM, ap. n.º 1.031.619-0 - Cotia - aptes.: Pedro Pinheiro Filho e Ornar José Nogueira - VI526). Nesse teor, também, v. aresto do STF no HC n.º 73.518/SP, rel. **MIN. CELSO DE MELLO**.

As testemunhas de defesa não trouxeram outros elementos que pudessem socorrer o acusado.

A robustez da prova acusatória conduz à certeza de autoria, e não restam dúvidas de que, tendo em vista a quantidade e diversidade, a droga era destinada à traficância.

A versão trazida aos autos pelo réu é extremamente frágil. De fato, é difícil acreditar que alguém que ele não conhecia tivesse entregado tal quantidade de drogas para que ele guardasse em sua casa, sob pena de fazer mal a sua família, e no mesmo dia, a polícia recebesse denúncia anônima com os dados e endereço do réu, noticiando que lá existia tráfico, e achasse as drogas na sua casa, junto ainda com balança e anotações.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Além de inverossímil a versão, não contou com outros elementos que pudesse respalda-la, e ainda foi contra todas as provas produzidas nos autos.

Apenas ressalva deve ser feita, uma vez que na hipótese, a conduta apontada como uma das prevista no artigo 33, § 1º III já está inserida no tipo do caput do artigo.

Por fim, não está caracterizado o artigo 40 III da lei em comento. Com efeito, em uma cidade como São Paulo, difícil encontrar local que não seja próximo a um dos estabelecimentos elencados em tal artigo. Assim, é necessário demonstrar que o tráfico seja feito em função, ou favorecido da presença do estabelecimento, prova que não foi feita nos autos.

Procedente a ação nestes termos, passo a fixar a pena.

Presentes os motivos ensejadores para o aumento da pena base, tendo em vista a quantidade da droga encontrada, quase três quilos de maconha. Assim, fixo ao réu as penas-base de SEIS ANOS DE RECLUSÃO, mais SEISCENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, há agravante da reincidência. Assim, aumento a pena de um sexto, que passará a ser de SETE ANOS DE RECLUSÃO E SETECENTOS DIAS MULTA.

A causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não comporta aplicação, uma vez que o réu é reincidente, e tendo em vista a quantidade de droga encontrada, que serviria para abastecer inúmeros consumidores, e que revela que o acusado está intimamente inserido no mundo da traficância.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Tendo em vista a reincidência, e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública, para declarar o réu **DOUGLAS ALEXANDRE GUILHERME**, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e **CONDENÁ-LO**, em consequência, às penas de SETE ANOS DE RECLUSÃO E SETECENTOS DIAS MULTA em regime inicial fechado.

Fixo o dia multa no mínimo legal.

O réu ora condenado está preso e assim deverá permanecer caso deseje apelar, mantendo-se os requisitos que ensejaram sua prisão preventiva. Recomende-se o acusado à prisão em que se encontra. Oportunamente, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo réu no valor de 100 ufesps.

Publicada em audiência, registre-se e comunique-se.

São Paulo, 06 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**